

Na osnovu člana 6., a u vezi s članom 26. i 27. Zakona o komunalnim djelatnostima ("Narodne novine HBŽ", broj: 2/06 i 13/17) i člana 42. stav 2. alineja 4., a u vezi sa članom 49. stav 1. alineja 4. Statuta Opštine Drvar - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Opštine Drvar", broj: 2/15), na prijedlog opštinskog načelnika, Opštinsko vijeće Drvar, na 9. sjednici održanoj 12.04.2018. godine, donijelo je

ODLUKU
O KOMUNALNOJ NAKNADI
(„Službeni glasnik Opštine Drvar“ broj 3/18 i 4/18)

I - OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se obaveza plaćanja komunalne naknade za korištenje objekata uređaja zajedničke komunalne potrošnje, mjerila na osnovu kojih se utvrđuje visina komunalne naknade, rokovi i način plaćanja, te namjene za koje se ova sredstva koriste.

II - KOMUNALNA NAKNADA

Član 2.

Komunalna naknada je namjenski prihod Opštine.

Obaveznici plaćanja komunalne naknade su vlasnici stambenog, poslovnog i proizvodnog prostora kao i građevinskog zemljišta ili korisnici istih kada je to vlasnik ugovorom prenio na korisnika, odnosno upravitelj zgrade ako je vlasnik, odnosno korisnik nekretnine to pravo prenio na njega.

Član 3.

Komunalna naknada utvrđuje se zavisno od stepena opremljenosti naselja komunalnim objektima i uređajima, kvaliteti i standardu komunalnih usluga, namjeni objekta odnosno prostora i pripadnosti građevine, odnosno korisne površine te građevine određenoj zoni utvrđenoj Odlukom o građevinskom zemljištu koja je na snazi u vrijeme donošenja rješenja.

Član 4.

Komunalna naknada određuje se za stambeni, poslovni i proizvodni prostor prema jedinici mjere izgrađene korisne površine (m²), a za otvoreni poslovni prostor koji neposredno služi za obavljanje poslovne djelatnosti vlasnika, odnosno korisnika prema jedinici površine (m²) otvorenog prostora.

Član 5.

Obaveza plaćanja komunalne naknade, visina komunalne naknade i način plaćanja za svakog pojedinog obaveznika utvrđuje se rješenjem kojeg donosi opštinska služba nadležna za stambeno-komunalne poslove, na osnovu predhodno provedenog postupka i utvrđenih činjenica, u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku ("Službene novine FBiH", broj: 2/98 i 48/99).

O žalbi na rješenje iz stava 1. ovog člana odlučuje Drugostepeno žalbeno vijeće imenovano od strane Opštinskog vijeća Drvar.

Član 6.

Komunalna naknada se obračunava jednom godišnje, za period od 01.01. do 31.12. odnosno godine.

Član 7.

Za novoregistrovane korisnike obaveza plaćanja komunalne naknade nastaje i obračunava se prvog dana slijedećeg mjeseca od početka korištenja objekta ili prostora, do kraja obračunskog perioda.

Za svaku narednu godinu obračun se vrši u skladu sa članom 6. ove Odluke.

Član 8.

Cijena komunalne naknade po m² prostora, određena prema zonama, načinu korištenja i vrsti prostora, je osnov za obračun visine komunalne naknade za svakog pojedinačnog subjekta.

Cijena komunalne naknade po m² za 2018. godinu iznosi:

ZONA	STAMBENI	PROIZVODNI		POSLOVNI	
		zatvoreni	otvoreni	zatvoreni	otvoreni
I	1,008 KM/m ²	2,016 KM/m ²	0,202 KM/m ²	3,024 KM/m ²	0,302 KM/m ²
II	0,720 KM/m ²	1,440 KM/m ²	0,144 KM/m ²	2,160 KM/m ²	0,216 KM/m ²
II	0,468 KM/m ²	0,720 KM/m ²	0,072 KM/m ²	1,152 KM/m ²	0,115 KM/m ²

Za ostalo građevinsko zemljište koje je u skladu sa članom 38. Odluke o građevinskom zemljištu ("Službeni glasnik Opštine Drvar", broj: 2/16) podijeljeno, kao i urbano, na tri zone utvrđuje se cijena komunalne naknade po m² i to:

ZONA	STAMBENI	PROIZVODNI		POSLOVNI	
		zatvoreni	otvoreni	zatvoreni	otvoreni
I , II, III	0,072 KM/m ²	0,072 KM/m ²	0,072 KM/m ²	0,072 KM/m ²	0,072 KM/m ²

Član 9.

Ukoliko se stambeni ili garažni prostor ili prostor vikend objekta koristi za druge namjene, cijena naknade po m² za takve površine utvrđuje se za tu vrstu namjene odnosno djelatnosti koja se u takvom prostoru obavlja.

Član 10.

Plaćanja komunalne naknade oslobađaju se javne ustanove u kojima se obavljaju slijedeće djelatnosti:

- zdravstvo,
- fizička kultura i sport,
- socijalna zaštita,
- ustanove za smještaj starih, iznemoglih i nezbrinutih lica,
- vatrogasna društva,
- kao i prostori:
- vjerskih zajednica,
- humanitarnih organizacija,
- organizacija za profesionalnu rehabilitaciju, osposobljavanje i zapošljavanje invalidnih lica,
- obrazovnih ustanova,
- koji služe isključivo za poljoprivrednu proizvodnju i
- veterinarskih stanica.

Član 11.

Cijena komunalne naknade utvrđena za stambeni prostor primjenjuje se i za poslovne prostore u kojima se obavljaju djelatnosti:

- trgovina ili poljoprivrednih apoteka na malo, isključivo za promet poljoprivrednih proizvoda
- rijetkih zanata.

Član 12.

Iznos komunalne naknade (KN) dobija se množenjem cijene komunalne naknade iz člana 8. i izgrađenom korisnom površinom objekta, odnosno površinom zemljišta (P) koje neposredno služi za obavljanje proizvodnje i pružanje usluga.

Član 13.

Cijenu komunalne naknade iz člana 8. utvrđuje Opštinsko vijeće najkasnije do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu.

Ukoliko se cijena komunalne naknade iz člana 8. ove Odluke, ne utvrdi u navedenom roku, visina komunalne naknade ostaje nepromijenjena.

Član 14.

Visinu komunalne naknade utvrđuje Opštinsko vijeće na osnovu Programa finansiranja komunalnih djelatnosti utvrđenih članom 16. ove Odluke, a u koordinaciji sa nadležnim opštinskim službama u skladu sa utvrđenim nadležnostima za obezbjeđenje komunalnih djelatnosti utvrđenih članom 3. Zakona o komunalnim djelatnostima (Narodne novine HBŽ", broj: 2/06 i 13/17), najkasnije do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu.

Program finansiranja komunalnih djelatnosti koji se zasniva na bazi stvarnih troškova zajedničke komunalne potrošnje iz predhodne godine donosi Opštinsko vijeće.

Ukoliko se visina komunalne naknade ne utvrdi u roku navedenom u stavu 1. ovog člana, visina komunalne naknade ostaje nepromijenjena.

Odluka Opštinskog vijeća o visini komunalne naknade ne može stupiti na snagu prije nego što Vlada Hercegbosanske županije na istu ne dadne svoju sa glasnost.

Član 15.

Komunalna naknada uplaćuje se na opštinski račun za komunalnu naknadu, a sredstva ostvarena naplatom komunalne naknade koriste se namjenski za finansiranje komunalnih djelatnosti.

Član 16.

Djelatnosti iz segmenta zajedničke komunalne potrošnje koja se obezbjeđuju iz komunalne naknade su:

- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda u dijelu koji se odnosi na odvođenje oborinskih voda,
- održavanje i čišćenje javnih površina,
- održavanje i čišćenje javnih zelenih površina,
- održavanje javnih parking prostora,
- održavanje javne rasvjete,
- obavljanje kafilerijskih poslova,
- dekorisanje,
- obavljanje preventivne deratizacije i
- održavanje nerazvrstanih cesta.

III - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 17.

Pravosnažna rješenja kojima je utvrđena visina komunalne naknade prije stupanja na snagu ove Odluke ostaju na snazi do donošenja novih rješenja koja će se donijeti u skladu sa odredbama ove Odluke.

Član 18.

Upravni postupci o utvrđivanju visine komunalne naknade pokrenuti prije stupanja na snagu ove Odluke, ako nije donešeno prvostepeno rješenje ili je rješenje poništeno i predmet vraćen prvostepenom organu na ponovni postupak, rješavaće se po odredbama Odluke koja je važila prije stupanja na snagu ove Odluke.

Član 19.

Opštinska služba nadležna za komunalne poslove dužna je do kraja 2018. godine uspostaviti evidenciju obaveznika plaćanja komunalne naknade i stvoriti organizacijske i druge uslove za naplatu i praćenje naplate komunalne naknade.

Član 20.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi:

- Odluka o komunalnoj naknadi broj: 01- 02-4322/06 od 26.09.2006. godine i
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi broj: 01-02-4322-2/06 od 27.12.2006. godine.

Član 21.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku Opštine Drvar" i na oglasnoj tabli Opštine Drvar.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton 10
Opštinsko vijeće Drvar

PREDSJEDNIK OPŠTINSKOG VIJEĆA
Nikica Bosnić, s.r.

Broj: 01-02-1202-2/18
Drvar, 12.04. 2018. godine
Broj: 01-02-1202-5/18
Drvar, 03.05.2018. godine

Na temelju članka 19. stavak 1. i članka 20. stavak 2. Zakona o Vladi Hercegbosanske županije („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj: 2/96) i članka 35. Zakona o komunalnim djelatnostima („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj: 2/06 i 13/17) Vlada Hercegbosanske županije na 2. izvanrednoj sjednici održanoj 12. travnja 2019. godine donijela je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI

(„Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj 4/2024)

I - Daje se suglasnost na Odluku o visini komunalne naknade za 2019. godine Općinskog vijeća Drvar broj: 01-02-4433/18 od 3. siječnja 2019. godine.

II - Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Narodnim novinama Hercegbosanske županije“.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-30-1/19
Livno, 12. travnja 2019. godine

Predsjednik Vlade
dr. sc. Ivan Jozić v.r.